

1501249-69.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... que duas pessoas realizavam possível tráfico no local, aliás, já conhecido por tal delito. Então, visualizaram o réu e terceiro realizando troca típica de tráfico. Assim, foram ambos abordados. Com o terceiro, de prenome Fernando, nada foi encontrado, destacando esse indivíduo que fora ali para comprar droga do réu, tanto que já havia entregado a ele cinco reais para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501249-69.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501249-69.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248916/2021 - 02º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 20212618 - 02º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 761/21/311 - 02º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2248916 - 02º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GUILHERME SILVERIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.RODRIGO GUILHERME SILVÉRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, respectivamente, 21 porções de maconha e 13 pedras de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação da redução máxima de pena prevista na Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e fixação de regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado e estabelecimento da pena de multa nos moldes do Código Penal, com final reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para maconha, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, interrogado, negou a acusação, afirmando que foi abordado pelos guardas enquanto estava em um playground e na posse do entorpecente em questão, que de fato lhe pertenciam, mas para uso próprio destacando que jamais realizou o tráfico ilícito de drogas.

Tal versão, contudo, não pode ser aceita, pois não encontra respaldo no conjunto probatório.

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, guardas civis municipais, de maneira firme e coerente, informaram que em patrulhamento visando preservação de patrimônio da municipalidade, de forma oblíqua, foram informados por populares que duas pessoas realizavam possível tráfico no local, aliás, já conhecido por tal delito. Então, visualizaram o réu e terceiro realizando troca típica de tráfico. Assim, foram ambos abordados. Com o terceiro, de prenome Fernando, nada foi encontrado, destacando esse indivíduo que fora ali para comprar droga do réu, tanto que já havia entregado a ele cinco reais para a aquisição de "crack". Então, em minuciosa junto ao corpo do réu, havia a droga em tela, bem como R\$ 100,00. Indagado, o réu confirmou que a droga lhe pertencia para fins de tráfico e que o dinheiro era produto desta venda ilegal.. Diante disso, foi o réu conduzido preso em flagrante. Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder do réu, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, os réus praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos um dos verbos descritos na figura típica, qual seja, "trazer consigo".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a quantidade, diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, ser o local dos fatos ser conhecido

como ponto de venda de drogas, a confissão informal do envolvimento com o tráfico, bem como o encontro de dinheiro, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ela.

Não se diga, ainda, que o testemunho de guardas deva ser recebido com reservas. A simples condição de guardas não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de guardas deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Neste ponto, bom ressaltar que a atividade dos GCMs no caso obedeceu ao mandamento constitucional, pois não se extrapolou de suas funções, uma vez que a atividade precípua da guarnição foi preservada, culminando-se a prisão em decorrência de ação oblíqua, derivada.

No mais, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em um sexto, tendo em vista a reincidência, consoante certidão de fls., tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras, destacando-se, então, que em razão desta agravante não faz jus ao benefício da substituição da pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, não se aplicando a prevista no Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RODRIGO GUILHERME SILVÉRIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão, não sendo demais lembrar ser o réu reincidente.

Tratando-se de crime equiparado ao hediondo, a pena deverá ser cumprida no regime inicial fechado, em inteligência ao artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, não sendo demais lembrar, uma vez mais a reincidência, em inteligência ao artigo 33, do Código Penal..

Pelo mesmo motivo, não tem o réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de cocaína e maconha, por réu reincidente, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA